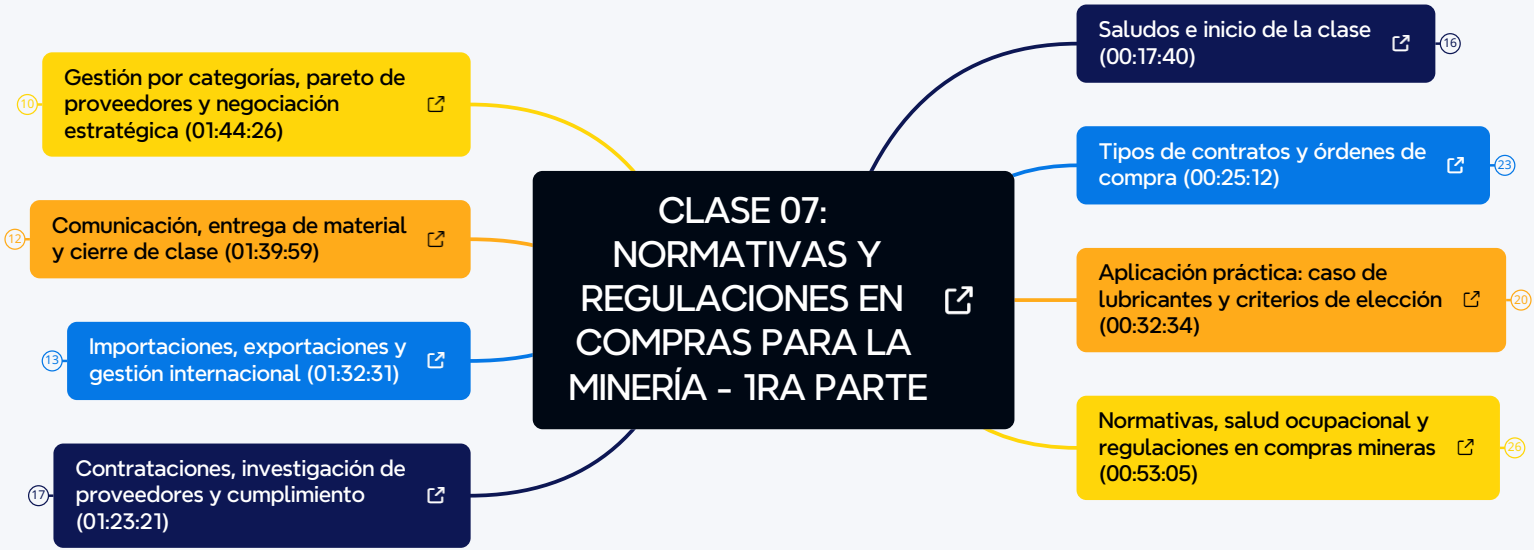
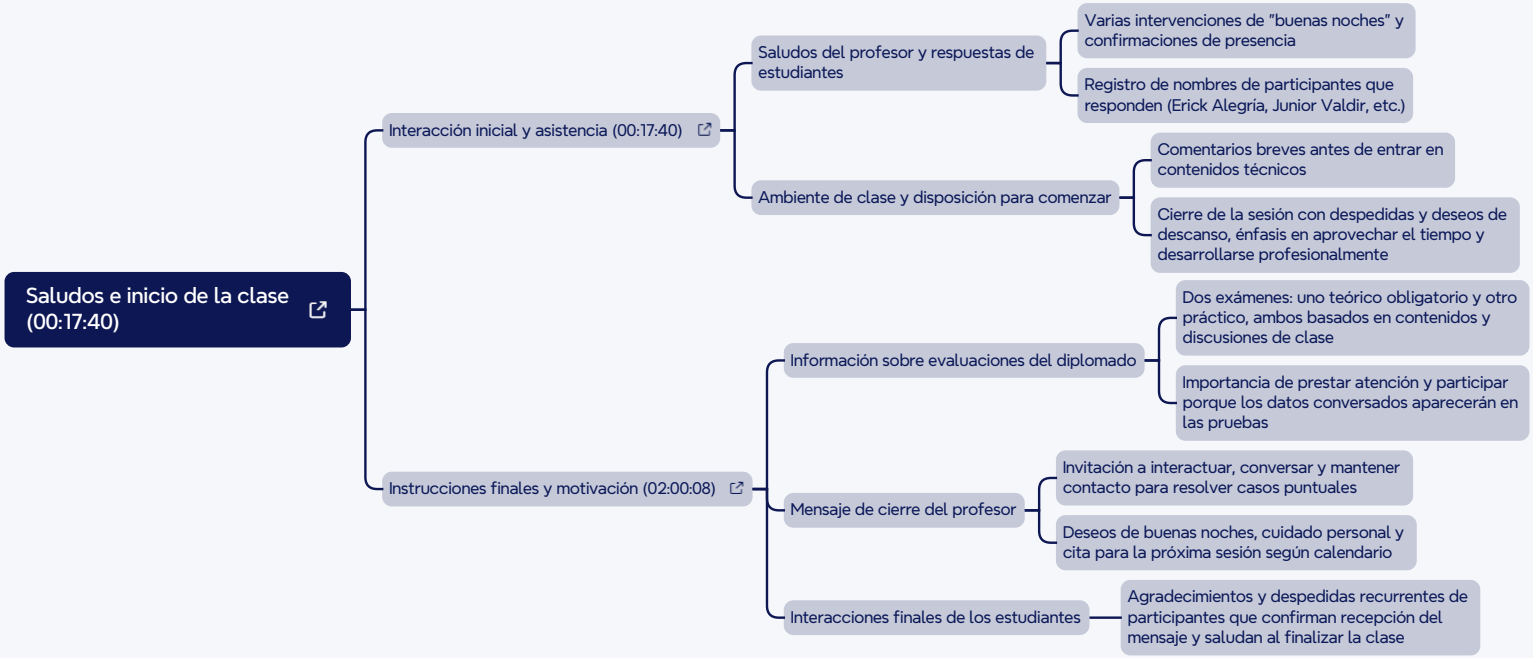
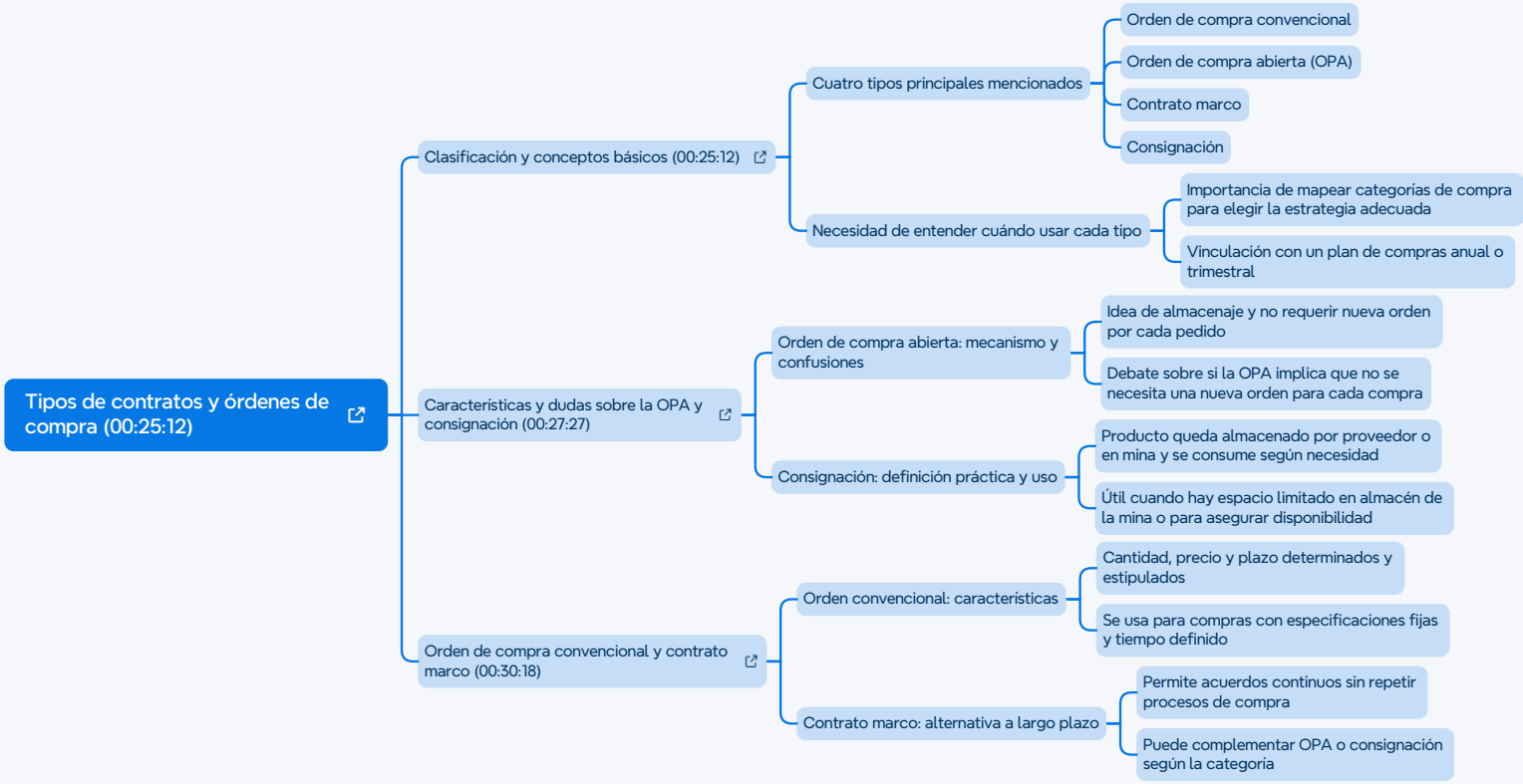
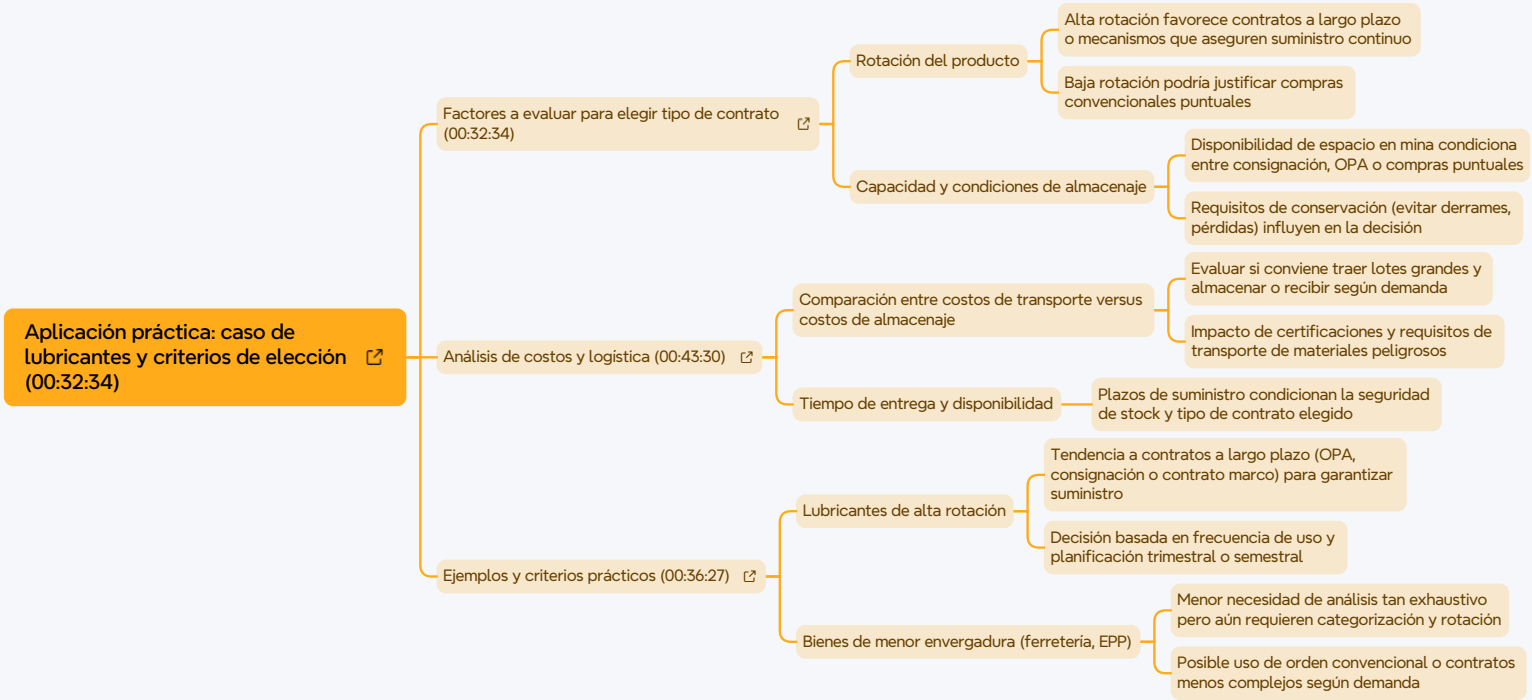
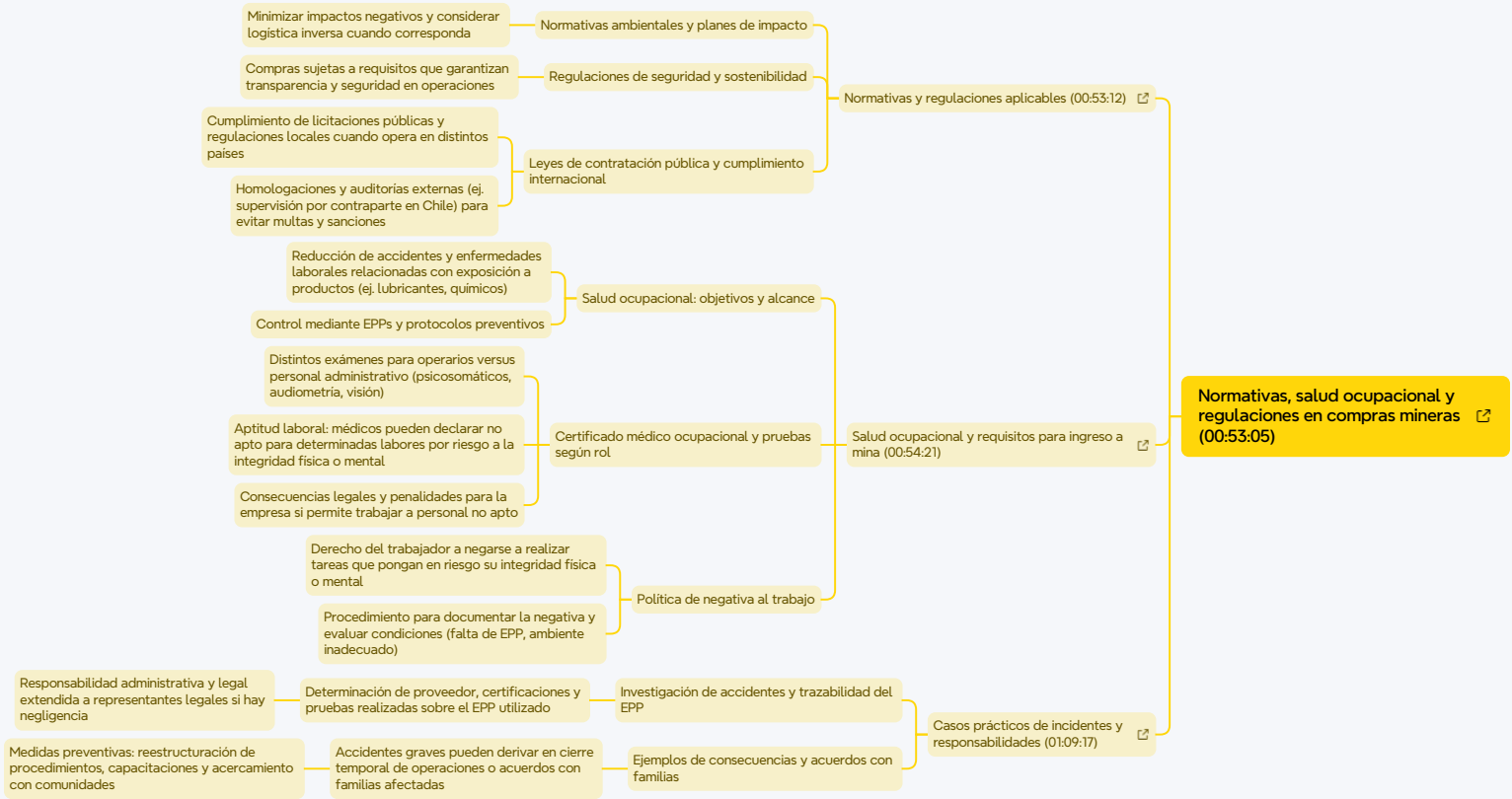
EDU MIN

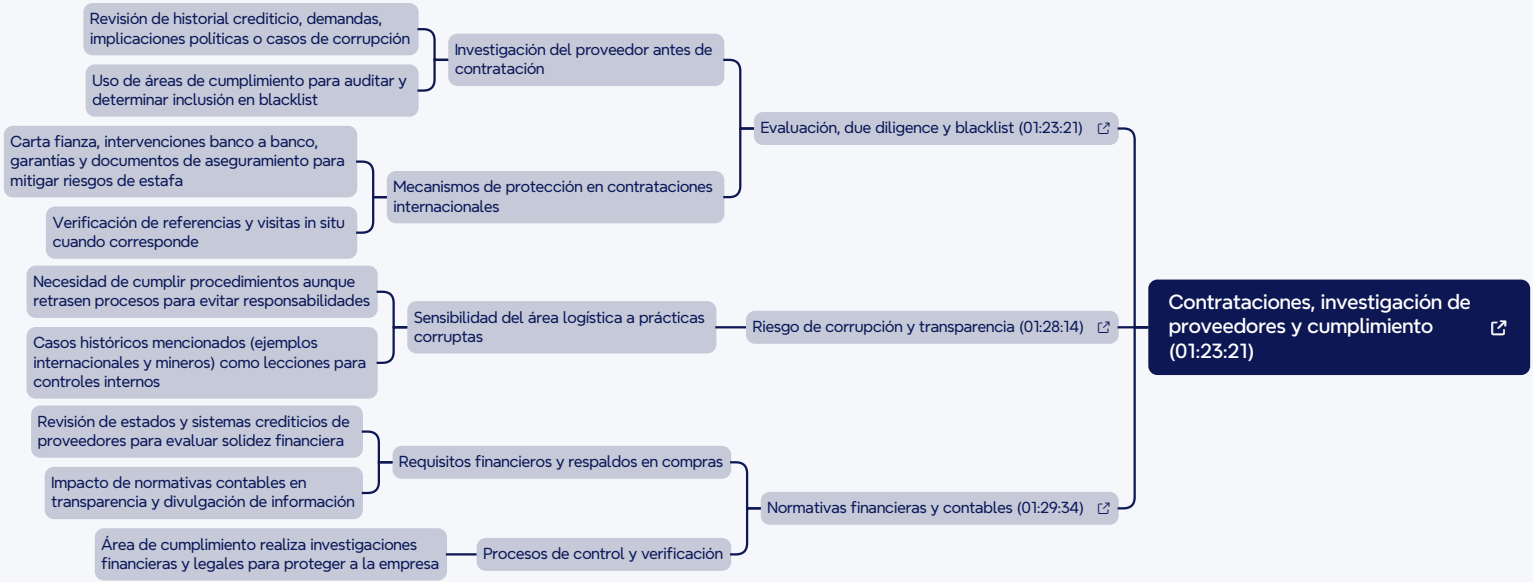

CLASE 07: NORMATIVAS Y REGULACIONES EN COMPRAS PARA LA MINERÍA - 1RA PARTE
Saludos e inicio de la clase (00:17:40)
16
Tipos de contratos y órdenes de compra (00:25:12)
23
Aplicación práctica: caso de lubricantes y criterios de elección (00:32:34)
20
Normativas, salud ocupacional y regulaciones en compras mineras (00:53:05)
26
Gestión por categorías, pareto de proveedores y negociación estratégica (01:44:26)
10
Comunicación, entrega de material y cierre de clase (01:39:59)
12
Importaciones, exportaciones y gestión internacional (01:32:31)
13
Contrataciones, investigación de proveedores y cumplimiento (01:23:21)
17

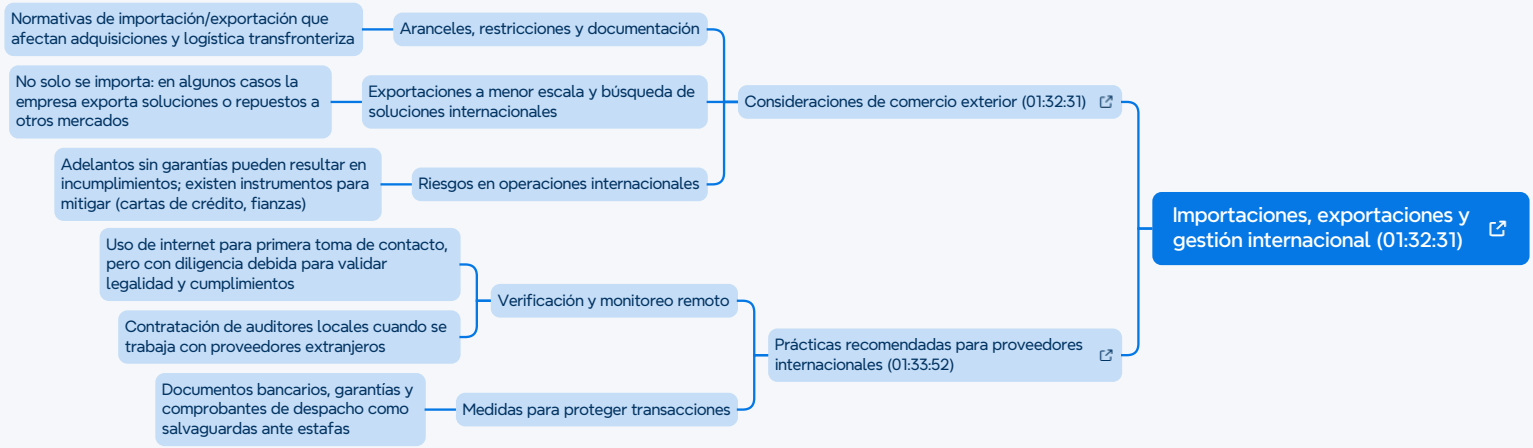

Saludos e inicio de la clase (00:17:40)
Interacción inicial y asistencia (00:17:40)
Saludos del profesor y respuestas de estudiantes
Varias intervenciones de "buenas noches" y confirmaciones de presencia
Registro de nombres de participantes que responden (Erick Alegría, Junior Valdir, etc.)
Ambiente de clase y disposición para comenzar
Comentarios breves antes de entrar en contenidos técnicos
Cierre de la sesión con despedidas y deseos de descanso, énfasis en aprovechar el tiempo y desarrollarse profesionalmente
Instrucciones finales y motivación (02:00:08)
Información sobre evaluaciones del diplomado
Dos exámenes: uno teórico obligatorio y otro práctico, ambos basados en contenidos y discusiones de clase
Importancia de prestar atención y participar porque los datos conversados aparecerán en las pruebas
Mensaje de cierre del profesor
Invitación a interactuar, conversar y mantener contacto para resolver casos puntuales
Deseos de buenas noches, cuidado personal y cita para la próxima sesión según calendario
Interacciones finales de los estudiantes
Agradecimientos y despedidas recurrentes de participantes que confirman recepción del mensaje y saludan al finalizar la clase

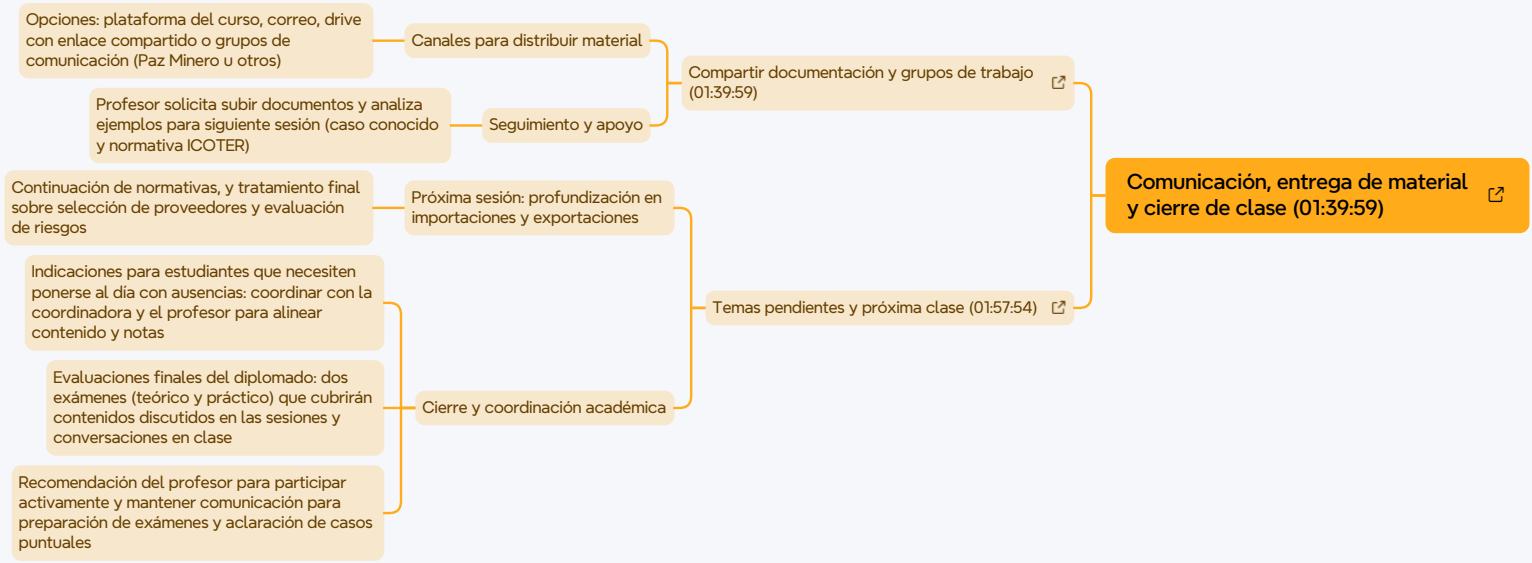

Tipos de contratos y órdenes de compra (00:25:12)
Clasificación y conceptos básicos (00:25:12)
Cuatro tipos principales mencionados
Orden de compra convencional
Orden de compra abierta (OPA)
Contrato marco
Consignación
Necesidad de entender cuándo usar cada tipo
Importancia de mapear categorías de compra para elegir la estrategia adecuada
Vinculación con un plan de compras anual o trimestral
Características y dudas sobre la OPA y consignación (00:27:27)
Orden de compra abierta: mecanismo y confusiones
Idea de almacenaje y no requerir nueva orden por cada pedido
Debate sobre si la OPA implica que no se necesita una nueva orden para cada compra
Consignación: definición práctica y uso
Producto queda almacenado por proveedor o en mina y se consume según necesidad
Útil cuando hay espacio limitado en almacén de la mina o para asegurar disponibilidad
Orden de compra convencional y contrato marco (00:30:18)
Orden convencional: características
Cantidad, precio y plazo determinados y estipulados
Se usa para compras con especificaciones fijas y tiempo definido
Contrato marco: alternativa a largo plazo
Permite acuerdos continuos sin repetir procesos de compra
Puede complementar OPA o consignación según la categoría

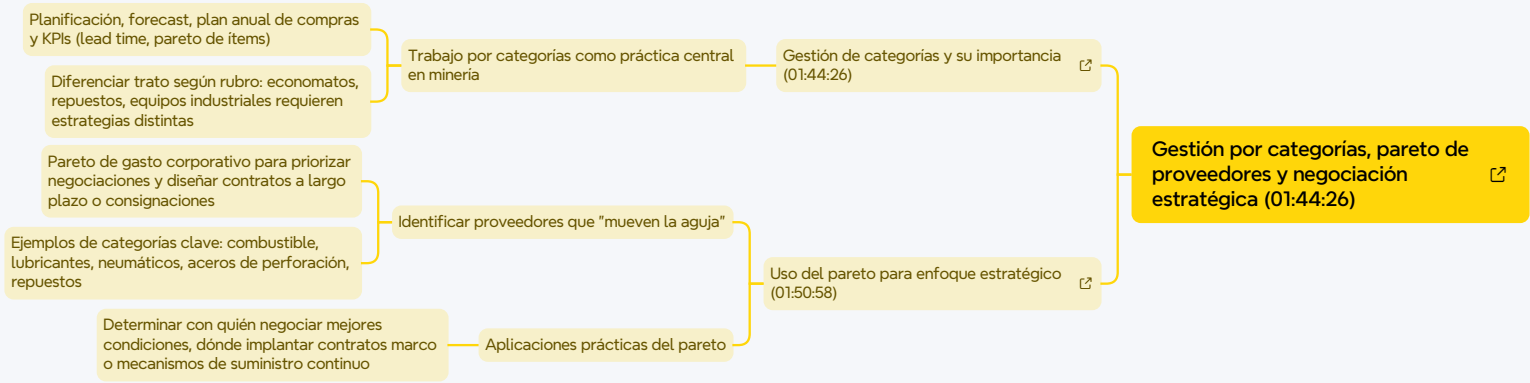

Aplicación práctica: caso de lubricantes y criterios de elección (00:32:34)
Factores a evaluar para elegir tipo de contrato (00:32:34)
Rotación del producto
Alta rotación favorece contratos a largo plazo o mecanismos que aseguren suministro continuo
Baja rotación podría justificar compras convencionales puntuales
Capacidad y condiciones de almacenaje
Disponibilidad de espacio en mina condiciona entre consignación, OPA o compras puntuales
Requisitos de conservación (evitar derrames, pérdidas) influyen en la decisión
Análisis de costos y logística (00:43:30)
Comparación entre costos de transporte versus costos de almacenaje
Evaluar si conviene traer lotes grandes y almacenar o recibir según demanda
Impacto de certificaciones y requisitos de transporte de materiales peligrosos
Tiempo de entrega y disponibilidad
Plazos de suministro condicionan la seguridad de stock y tipo de contrato elegido
Ejemplos y criterios prácticos (00:36:27)
Lubricantes de alta rotación
Tendencia a contratos a largo plazo (OPA, consignación o contrato marco) para garantizar suministro
Decisión basada en frecuencia de uso y planificación trimestral o semestral
Bienes de menor envergadura (ferretería, EPP)
Menor necesidad de análisis tan exhaustivo pero aún requieren categorización y rotación
Posible uso de orden convencional o contratos menos complejos según demanda


Normativas, salud ocupacional y regulaciones en compras mineras (00:53:05)
Normativas y regulaciones aplicables (00:53:12)
Normativas ambientales y planes de impacto
Minimizar impactos negativos y considerar logística inversa cuando corresponda
Regulaciones de seguridad y sostenibilidad
Compras sujetas a requisitos que garantizan transparencia y seguridad en operaciones
Leyes de contratación pública y cumplimiento internacional
Cumplimiento de licitaciones públicas y regulaciones locales cuando opera en distintos países
Homologaciones y auditorías externas (ej. supervisión por contraparte en Chile) para evitar multas y sanciones
Salud ocupacional y requisitos para ingreso a mina (00:54:21)
Salud ocupacional: objetivos y alcance
Reducción de accidentes y enfermedades laborales relacionadas con exposición a productos (ej. lubricantes, químicos)
Control mediante EPPs y protocolos preventivos
Certificado médico ocupacional y pruebas según rol
Distintos exámenes para operarios versus personal administrativo (psicosomáticos, audiometría, visión)
Aptitud laboral: médicos pueden declarar no apto para determinadas labores por riesgo a la integridad física o mental
Consecuencias legales y penalidades para la empresa si permite trabajar a personal no apto
Política de negativa al trabajo
Derecho del trabajador a negarse a realizar tareas que pongan en riesgo su integridad física o mental
Procedimiento para documentar la negativa y evaluar condiciones (falta de EPP, ambiente inadecuado)
Casos prácticos de incidentes y responsabilidades (01:09:17)
Investigación de accidentes y trazabilidad del EPP
Determinación de proveedor, certificaciones y pruebas realizadas sobre el EPP utilizado
Responsabilidad administrativa y legal extendida a representantes legales si hay negligencia
Ejemplos de consecuencias y acuerdos con familias
Accidentes graves pueden derivar en cierre temporal de operaciones o acuerdos con familias afectadas
Medidas preventivas: reestructuración de procedimientos, capacitaciones y acercamiento con comunidades


Contrataciones, investigación de proveedores y cumplimiento (01:23:21)
Evaluación, due diligence y blacklist (01:23:21)
Investigación del proveedor antes de contratación
Revisión de historial crediticio, demandas, implicaciones políticas o casos de corrupción
Uso de áreas de cumplimiento para auditar y determinar inclusión en blacklist
Mecanismos de protección en contrataciones internacionales
Carta fianza, intervenciones banco a banco, garantías y documentos de aseguramiento para mitigar riesgos de estafa
Verificación de referencias y visitas in situ cuando corresponde
Riesgo de corrupción y transparencia (01:28:14)
Sensibilidad del área logística a prácticas corruptas
Necesidad de cumplir procedimientos aunque retrasen procesos para evitar responsabilidades
Casos históricos mencionados (ejemplos internacionales y mineros) como lecciones para controles internos
Normativas financieras y contables (01:29:34)
Requisitos financieros y respaldos en compras
Revisión de estados y sistemas crediticios de proveedores para evaluar solidez financiera
Impacto de normativas contables en transparencia y divulgación de información
Procesos de control y verificación
Área de cumplimiento realiza investigaciones financieras y legales para proteger a la empresa


Importaciones, exportaciones y gestión internacional (01:32:31)
Consideraciones de comercio exterior (01:32:31)
Aranceles, restricciones y documentación
Normativas de importación/exportación que afectan adquisiciones y logística transfronteriza
Exportaciones a menor escala y búsqueda de soluciones internacionales
No solo se importa: en algunos casos la empresa exporta soluciones o repuestos a otros mercados
Riesgos en operaciones internacionales
Adelantos sin garantías pueden resultar en incumplimientos; existen instrumentos para mitigar (cartas de crédito, fianzas)
Prácticas recomendadas para proveedores internacionales (01:33:52)
Verificación y monitoreo remoto
Uso de internet para primera toma de contacto, pero con diligencia debida para validar legalidad y cumplimientos
Contratación de auditores locales cuando se trabaja con proveedores extranjeros
Medidas para proteger transacciones
Documentos bancarios, garantías y comprobantes de despacho como salvaguardas ante estafas


Comunicación, entrega de material y cierre de clase (01:39:59)
Compartir documentación y grupos de trabajo (01:39:59)
Canales para distribuir material
Opciones: plataforma del curso, correo, drive con enlace compartido o grupos de comunicación (Paz Minero u otros)
Seguimiento y apoyo
Profesor solicita subir documentos y analiza ejemplos para siguiente sesión (caso conocido y normativa ICOTER)
Temas pendientes y próxima clase (01:57:54)
Próxima sesión: profundización en importaciones y exportaciones
Continuación de normativas, y tratamiento final sobre selección de proveedores y evaluación de riesgos
Cierre y coordinación académica
Indicaciones para estudiantes que necesiten ponerse al día con ausencias: coordinar con la coordinadora y el profesor para alinear contenido y notas
Evaluaciones finales del diplomado: dos exámenes (teórico y práctico) que cubrirán contenidos discutidos en las sesiones y conversaciones en clase
Recomendación del profesor para participar activamente y mantener comunicación para preparación de exámenes y aclaración de casos puntuales


Gestión por categorías, pareto de proveedores y negociación estratégica (01:44:26)
Gestión de categorías y su importancia (01:44:26)
Trabajo por categorías como práctica central en minería
Planificación, forecast, plan anual de compras y KPIs (lead time, pareto de ítems)
Diferenciar trato según rubro: economatos, repuestos, equipos industriales requieren estrategias distintas
Uso del pareto para enfoque estratégico (01:50:58)
Identificar proveedores que "mueven la aguja"
Pareto de gasto corporativo para priorizar negociaciones y diseñar contratos a largo plazo o consignaciones
Ejemplos de categorías clave: combustible, lubricantes, neumáticos, aceros de perforación, repuestos
Aplicaciones prácticas del pareto
Determinar con quién negociar mejores condiciones, dónde implantar contratos marco o mecanismos de suministro continuo